

성평등가족부 여성폭력 2차 피해 방지 지침

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「여성폭력방지기본법」 제18조에 따라 성평등가족부 내 여성폭력 피해자의 2차 피해 방지를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 지침은 성평등가족부장관, 소속 직원(공무원 및 고용관계에 있는 모든 자) 및 성평등가족부와 업무관련성이 있는 제3자에게 적용된다.

② 이 지침의 피해자 보호는 「여성폭력방지기본법」 제3조 제2호의 피해자뿐 아니라 신고자, 조력자에게도 적용된다.

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "여성폭력"이란 「여성폭력방지기본법」 제3조제1호의 규정에 해당하는 행위를 말한다.
2. "2차 피해"란 「여성폭력방지기본법」 제3조제3호의 규정에 따라 여성폭력 피해자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다.

가. 수사·재판·보호·진료·언론보도 등 여성폭력
사건처리 및 회복의 전 과정에서 입는 정신적·신
체적·경제적 피해

나. 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신
체적 손상을 가져오는 행위로 인한 피해(정보통신
망을 이용한 행위로 인한 피해를 포함한다)

다. 폭력 피해 신고 등을 이유로 입은 다음 어느 하나
에 해당하는 불이익조치

1) 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분상실에 해당하는
신분상의 불이익조치

2) 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한, 그 밖에 부당
한 인사조치

3) 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본
인의 의사에 반하는 인사조치

4) 성과평가 또는 동료평가 등에서의 차별과 그에
따른 임금 또는 상여금 등의 차별지급

5) 교육 또는 훈련 등 자기계발 기회의 취소, 예산
또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정
보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급 자격의
취소, 그 밖에 근무 조건 등에 부정적 영향을 미치
는 차별 또는 조치

- 6) 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가쳐오는 행위
- 7) 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개
- 8) 인허가 등의 취소, 그 밖에 행정적 불이익을 주는 행위
- 9) 물품계약 또는 용역계약의 해지, 그 밖에 경제적 불이익을 주는 조치

제2장 여성폭력 2차 피해의 예방

제4조(기관장의 책무) ① 성평등가족부장관(이하 "장관"이라 한다)은 직장 내 여성폭력 피해자(이하 "피해자"라 한다)의 2차 피해를 예방하기 위하여 다음 각 호의 제반 조치를 강구하고 시행하여야 한다.

1. 2차 피해 예방교육의 실시
2. 2차 피해자에 대한 보호 조치 마련
3. 피해자에게 2차 피해를 주는 행위를 한 자 (이하 "2차 행위자"라 한다)에 대한 징계 등 제재 조치 마련
4. 2차 피해 고충처리절차 수립
5. 2차 피해 방지 및 처리절차 매뉴얼 마련

6. 2차 피해 재발방지 대책 수립

7. 2차 피해 실태 및 예방교육 만족도 조사 정례화 등 성
평등한 조직문화의 정착을 위한 노력 등

② 장관은 제1항에 따른 조치를 이행하기 위하여 매년
기관 내 2차 피해 예방계획을 수립하여야 한다.

③ 장관은 구성원이 아닌 외부 전문가 등이 여성폭력 사
건 조사 및 심의 과정에서 피해자에게 2차 피해를 주는
행위를 하였다고 판단되면 지체없이 조사 또는 고충심의
관련 위원회에서 해촉하여야 한다.

제5조(여성폭력 2차 피해 예방교육) ① 장관은 매년 연초

여성폭력 2차 피해 예방교육의 실시 시기·내용·방법
등에 관한 세부 실시계획을 수립하여야 한다.

② 여성폭력 2차 피해 예방교육은 전문가 강의, 시청각
교육, 사이버교육 등의 방법으로 매년 1시간 이상 실시
하여야 하며, 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 여성폭력 관련 법령 및 지침

2. 여성폭력 및 2차 피해 발생 시의 처리절차 및 조치기
준

3. 여성폭력 및 2차 피해에 대한 고충상담, 구제절차 및
보호조치

4. 여성폭력 및 2차 행위자에 대한 징계 등 제재조치

5. 민원인, 고객 등에 의한 여성폭력 및 2차 피해의 예방
과 발생 시 대처 방안

6. 그 밖에 여성폭력 및 2차 피해 예방에 관한 사항

③ 신규 임용된 사람에 대해서는 임용된 날부터 2개월
이내에 2차 피해 예방교육을 실시하여야 한다.

④ 장관은 여성폭력 2차 피해 예방교육의 내용을 구성원
이 자유롭게 열람할 수 있는 장소나 인터넷사이트에 항
상 게시하거나 갖추어 두어 구성원에게 널리 알려야 한
다.

⑤ 여성폭력 2차 피해 예방교육은 성희롱·성폭력 예방
교육과 통합하여 실시할 수 있다.

제6조(고충처리업무담당자 등의 책무) ① 고충처리업무담

당자는 피해자에게 기관의 2차 피해 고충처리절차를 구
체적으로 설명하여 피해자가 기관 내 고충처리절차를 충
분히 이해하고 활용할 수 있도록 지원하여야 한다.

② 고충처리업무담당자는 피해자가 요청한 2차 피해방
지조치의 이행을 점검하고 피해자 상담 후 결과를 장관
에게 보고하는 등 피해를 최소화하기 위한 조치를 지원
하여야 한다.

③ 고충처리업무담당자는 여성폭력 피해자 고충처리 과
정에서 알게 된 개인정보 등이 다른 구성원에게 노출되

지 않도록 하여야 한다.

④ 고충처리업무담당자와 사건 조사자 및 심의·의결권자는 조사과정 및 심의·의결과정에서 피해자에게 다음 각 호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 피해자를 비난하거나 위축시키는 등의 행위
2. 정당한 이유 없이 피해자의 책임을 언급하는 등의 행위
3. 정당한 이유 없이 피해자의 고충 접수의 의도를 의심하는 행위
4. 정당한 이유 없이 피해자의 피해 사실을 인정하지 않으려는 예단을 가지거나 사소한 것으로 취급하는 행위
5. 정당한 이유 없이 피해자의 과거 언행을 부적절하게 질문하는 행위
6. 정당한 이유 없이 여성폭력 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위
7. 피해자의 의사에 반하여 여성폭력 행위자를 동석시키는 행위
8. 목격자 회유 및 피해자 입장에서의 진술을 방해하는 행위
9. 정당한 이유 없이 비공식적으로 사건에 대해 언급하는 행위

10. 그 밖에 이에 준하는 행위

제7조(상급자의 책무) ① 피해자의 업무 및 근로조건에 영

향을 줄 수 있는 자(이하 "상급자"라 한다)는 여성폭력 피해 발생을 인지하였을 때에는 피해자에게 여성폭력 및 2차 피해 고충처리절차를 충실하게 안내하여야 한다.

② 상급자는 피해자에게 2차 피해가 발생하지 않도록 고충처리가 종료될 때까지 피해자 보호를 위하여 노력하여야 한다.

③ 상급자는 기관의 2차 피해 고충처리절차 및 피해자 보호를 위한 예방교육 등 다음 각 호의 조치에 적극 협조한다.

1. 고충처리과정에서의 피해자 보호 조치
2. 구성원들의 피해자에게 2차 피해를 주는 행위 예방을 위한 조치
3. 피해자의 고충 경청 및 해소 조치

④ 상급자는 고충처리 종료 후 피해자에게 2차 피해가 없는지 관찰하고 구성원들에 의한 2차 피해를 주는 행위가 발생하지 않도록 2차 피해 예방을 위한 노력을 하여야 한다.

제8조(구성원의 책무) 성평등가족부의 구성원(행위자 포

함)은 직장 내 여성폭력 사건과 관련하여 피해자에게

다음 각 호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 사건을 은폐하거나 축소하려는 행위
2. 피해자의 의사에 반하여 고충처리 신청을 철회하거나 여성폭력 행위자와의 합의를 종용 내지 강요하는 행위
3. 피해자의 고충과 관련하여 그 고충의 내용이나 피해자의 인적 정보 및 평판에 관한 내용을 타인에게 전달하는 행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)
4. 피해자를 비난하거나 피해자에게 책임을 전가하려는 행위
5. 정당한 이유 없이 여성폭력 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위
6. 정당한 이유 없이 피해자에게 피해 사실 언급 및 피해 사실을 확인하려는 행위
7. 피해자 및 조력자에 대한 악소문을 유포하는 행위
8. 그 밖에 이에 준하는 행위

제3장 2차 피해의 사건 처리

제9조(2차 피해 사건 접수) ① 2차 피해를 입은 피해자는 2차 피해에 관해 상담 및 사건조사를 별지 1호 서식에 따라 고충처리업무담당자에게 상담을 신청할 수 있다.

② 2차 피해 상담을 접수받은 경우 고충처리업무담당자는 지체 없이 상담을 진행하여 2차 피해의 정황을 파악하고 이를 장관에게 보고하여야 한다.

③ 고충처리업무담당자는 장관이 2차 행위자로 신고된 경우에는 상급기관에 보고, 상급기관의 지휘·감독을 받아야 한다.

제10조(2차 피해 사건 조사) ① 장관은 여성폭력 조사과정 중에 2차 피해를 접수한 경우 여성폭력과 2차 피해 조사를 병합하여 실시할 수 있다.

② 장관은 피해자가 접수한 2차 피해가 조사과정 중인 여성폭력의 당사자가 아닌 제3자에 의하여 발생한 경우 2차 피해 조사를 별도로 실시할 수 있다.

③ 장관은 2차 피해의 내용이 제3조 제2호 다목의 1) 내지 3)에 해당할 때에는 공정한 조사를 위하여 외부 기관 또는 외부전문가에게 위탁하여야 한다.

제11조(조사결과에의 보고) ① 고충처리업무담당자는 2차 피해에 대한 조사를 완료한 즉시 그 결과를 장관에게 보고하여야 한다.

② 제10조 제3항에 따라 외부기관 및 외부전문가는 사건 조사를 완료한 즉시 그 결과를 장관에게 보고하여야 한다.

제12조(고충심의위원회의 설치 및 구성) ① 2차 피해 사건

의 심의는 성희롱·성폭력 고충심의위원회에서 진행한다.

② 제10조 제3항에 해당하는 사건의 심의는 공정한 판단을 위하여 성희롱·성폭력 고충심의위원회 구성 시 외부 전문가가 과반수 이상이 되도록 한다.

제13조(조사 등 결과 통지) 장관은 당사자에게 서면으로 2

차 피해 사건 조사 등 결과를 통지하여야 한다.

제14조(징계) ① 장관은 2차 행위자에 대하여 징계 등의

조치를 하여야 한다.

② 장관은 제1항에 따른 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해자에게 의견 진술기회를 부여하여야 한다.

제15조(재발방지조치 등) ① 장관은 2차 행위자에 대한 재

발방지 교육을 실시한다.

② 장관은 피해자에게 치료 및 상담 등 피해 복구를 지원한다.

③ 장관은 다음 각 호와 같이 사건이 심각하다고 판단되는 경우 인식조사 또는 조직문화 개선 대책을 수립·시행한다.

1. 2차 피해의 정도가 심한 경우

2. 2차 행위자가 여러 명인 경우

3. 1년에 여러 건의 사건이 발생한 경우

부 칙

제1조(시행일) 이 영은 발령한 날부터 시행한다.